

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 219/2539 พนักงานอัยการ กรมอัยการ ผู้ร้อง
พลเอก ชำนาญ นิลวิเศษ กับพวก ผู้คัดค้าน
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ.2518
มาตรา 21 ทวิ, มาตรา 20 เดิม, มาตรา 21 จัตวา

การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลวินิจฉัยสั่งว่า
ทรัพย์สินเป็นของแผ่นดินตามมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯไม่จำเป็นต้องให้นายกรัฐมนตรีสั่งลงโทษไล่ออกเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ร้าย
ผิดปกติเสียก่อนบทบัญญัติดังกล่าวเป็นวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอันเป็นวิธีการทางวินัยไม่ใช่การลงโทษทางอาญาที่บุคคลจะต้องรับ
โทษต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและ
ได้กำหนดโทษไว้กฎหมายนี้จึงใช้ย้อนหลังไปบังคับถึงทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ได้มาโดยมิชอบและยังคงมีอยู่ได้ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นอยู่ในความครอบครองของเจ้า
หน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือบุคคลอื่นถือกรรมสิทธิ์ไว้แทนพระราชบัญญัติบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯมาตรา21จัตวาที่ว่าแม้ภายหลังผู้นั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้า
หน้าที่ของรัฐไปด้วยเหตุอื่นนอกจากตายก็ให้คณะกรรมการมีอำนาจดำเนินการต่อไป
ได้แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนนับแต่ผู้นั้นพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจคณะกรรมการสอบสวนโดยมีกำหนดระยะเวลามีใช้
มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วพระราชบัญญัติบัญญัติป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตฯมีเจตนารมณ์ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ทรัพย์สินมาโดยมิ
ชอบในระหว่างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่ว่าผู้นั้นจะแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2524หรือไม่ก็ตาม

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อระหว่างปี 2492 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2528 ผู้คัดค้านที่ 1 รับราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมมีผู้คัดค้านที่ 2 เป็นภรรยาและมีบุตรคือผู้คัดค้านที่ 3 ยังไม่บรรลุนิติภาวะและอยู่ในความปกครองของบุคคลทั้งสอง เมื่อ 2522คณะกรรมการ ป.ป.ป. ได้รับการร้องเรียนเป็นหนังสือกล่าวหาผู้คัดค้านที่ 1 ว่า ร่ำรวยผิดปกติ โดยได้ลงทุนก่อสร้างหมู่บ้านพรสวรรค์ที่ปากน้ำชุมพรมูลค่า 40,000,000 บาท ลงทุนในบริษัททรานส์โอเชียนไลน์คอร์ปอเรชั่นจำกัด (เดินเรือทางทะเล)เป็นหุ้นส่วนประมาณ 15,000,000 ถึง 16,000,000 บาท สร้างบ้านพักในเนื้อที่ 4-5 ไร่ ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมราคาหลายล้านบาท ลงทุนเปิดร้านอาหารในต่างประเทศ ลงทุนในโรงแรมปวยหลวงจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการ ป.ป.ป.จึงได้ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนหาข้อมูลในเบื้องต้นได้ความว่าผู้คัดค้านที่ 1 มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากกว่ารายได้ที่ได้รับจากทางราชการ ตามที่แสดงไว้ในรายการเสียภาษีเงินได้เป็นจำนวนมาก ตรวจสอบถึงเดือนมิถุนายน 2526 ผู้คัดค้านทั้งสามมีทรัพย์สินมูลค่ารวม 71,094,000.23 บาท โดยมีหลักฐานว่าผู้คัดค้านที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 6,624,425.22 บาท มีหลักฐานว่าผู้คัดค้านที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จำนวน 54,469,575.01 บาทและมีหลักฐานว่าผู้คัดค้านที่ 3 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อีก 10,000,000 บาท เป็นของผู้คัดค้านที่ 1 ที่ร่ำรวยขึ้นผิดปกตินอกจากนั้นยังปรากฏหลักฐานว่ามีทรัพย์สินของธิดาและญาติของผู้คัดค้านที่ 1 กับญาติของผู้คัดค้านที่ 2 และผู้ได้บังคับบัญชาหรือผู้ใกล้ชิด ซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 1 โดยใช้ชื่อบุคคลอื่นดังกล่าวเป็นเจ้าของแทนหรือโดยผู้

คัดค้านที่ 1 ยกให้ รวมทั้งหุ้นในบริษัทบ้านพักพรสวรรค์จำกัด รวมเป็นมูลค่า 143,000,000 บาทเศษ แต่ปรากฏว่าหลักฐานรายได้โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ในระหว่างปี 2515 ถึงปี 2523 มีรายได้รวม 1,326,619.96 บาท ส่วนผู้คัดค้านที่ 3 ไม่มีรายได้ ซึ่งผู้คัดค้านที่ 1 ได้ยื่นรายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินคณะกรรมการ ป.ป.ป. ได้พิจารณาสอบสวนแล้วได้ความว่าทรัพย์สินของผู้คัดค้านทั้งสามดังกล่าวรวมกันแล้วมีมากกว่ารายได้ดังกล่าวถึง 69,767,380.27 บาท ซึ่งผู้คัดค้านที่ 1 ไม่สามารถแสดงได้ว่าได้ทรัพย์สินดังกล่าวมาในทางที่ชอบ คณะกรรมการ ป.ป.ป. จึงวินิจฉัยและมีมติเอกฉันท์ว่าผู้คัดค้านที่ 1 มีทรัพย์สินรั่วรัวขึ้นโดยผิดปกติ แล้วรายงานความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและแจ้งให้ผู้ร้องดำเนินการยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ โดยขอให้ศาลมีคำสั่งว่าทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 1 ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำร้อง จำนวน 69,767,380.27 บาท จากทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เรียกผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 เข้ามาเป็นคู่ความในคดีศาลชั้นต้นอนุญาต

ผู้คัดค้านที่ 1 คัดค้านว่า คณะกรรมการ ป.ป.ป. จะต้องรายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งลงโทษไล่ออกแล้วจึงจะร้องขอให้ศาลวินิจฉัยให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้ กรณีสำหรับคดีนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาจึงยังไม่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้คัดค้านที่ 1 ออกจากราชการผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องนี้ เมื่อวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะเกษียณอายุราชการแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้อง คณะกรรมการ ป.ป.ป. ไม่มีอำนาจวินิจฉัยถึงทรัพย์สินที่ผู้คัดค้านที่ 1 มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ใช้บังคับ และยังไม่มีผลบังคับถึงทรัพย์สินที่มีชื่อหรือหลักฐานว่าเป็นของผู้อื่น และเมื่อผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้รับโทษทางวินัยและไม่ได้รับโทษทางอาญา

อื่นใดก็จะดำเนินการลงโทษทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้ เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 26 และ 33 และคำสั่งกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2529 ให้ข้าราชการทหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม แสดงทรัพย์สิน และหนี้สินของข้าราชการทหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น เป็นคำสั่งออกมาภายหลังจากที่ผู้คัดค้านที่ 1 ได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากนี้คำร้องยังเคลือบคลุมผู้คัดค้านที่ 1 เข้ารับราชการตั้งแต่ปี 2490 ซึ่งถ้าหากรวมทรัพย์สินที่ได้รับมาแต่ต้นแล้วก็จะเห็นได้ว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้ร่ำรวยผิดปกติ บัญชีทรัพย์สินท้ายคำร้องไม่ถูกต้อง และส่วนมากไม่ได้เป็นของผู้คัดค้านที่ 1 หรือของผู้คัดค้านที่ 2 หรือผู้คัดค้านที่ 3 การตีราคาและการคำนวณซ้ำซ้อนและเกินความจริงทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ก็เป็นสินเดิมบ้าง ได้มาโดยเสน่หาบ้าง ได้มาจากการทำมาหาได้โดยชอบ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 8,252,000 บาท สำหรับเงินมรดกและดอกผลและบ้านที่อยู่อาศัยรวมกับรายได้ดังกล่าวแล้วเป็นเงินประมาณ 24,670,000 บาททรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ล้วนไม่เกี่ยวข้องเป็นของผู้คัดค้านที่ 1 ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้มอบให้ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 27 เป็นของบริษัทบ้านพักพรสวรรค์จำกัด ที่ดินอื่นตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำร้องเป็นทรัพย์สินที่ผู้คัดค้านที่ 1 ได้มาโดยชอบหุ้นบริษัททรานส์โอเชียนไลน์คอร์ปอเรชั่นจำกัด และหุ้นบริษัทปอยหลวงจำกัด ผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับโดยเสน่หาจากนางยุพดี ณ ระนองสำหรับหุ้นธนาคารทหารไทยจำกัดผู้คัดค้านที่ 1 ได้เริ่มซื้อมาตั้งแต่ปี 2502 เรื่อยมา ส่วนพันธบัตรรองการโทรศัพท์แห่งประเทศไทยก็ได้มาด้วยเงินที่ผู้คัดค้านที่ 1 ได้มาโดยชอบ สำหรับเงินฝากธนาคารกรุงเทพจำกัด เป็นเงินที่มีอยู่ก่อนพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวใช้บังคับจึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้ และหลังจากพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ใช้บังคับแล้วผู้คัดค้านที่ 1 ก็ได้นำดอกผลจากเงินดังกล่าวไปฝากสมทบรวมกับเงินส่วนตัวของผู้คัดค้านที่ 1 เข้าไปอีก จึงเป็นเงินที่ได้

มาโดยชอบ สำหรับเงินฝากธนาคารกรุงเทพจำกัด ผู้คัดค้านที่ 1 ถือแทนนางยุพดีในกิจการของบริษัททรานส์โอเชียนไลน์คอร์เปอเรชั่นจำกัด ส่วนบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยจำกัด ผู้คัดค้านที่ 1 เพิ่งเปิดหลังจากถูกร้องเรียนแล้ว สำหรับทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 2 ซึ่งเป็นของภรรยาผู้คัดค้านที่ 1 ทั้งหมดโดยได้มาโดยชอบ ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้มอบให้ รายได้ของผู้คัดค้านที่ 2 ที่ได้มาโดยชอบมีจำนวนมากกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ สำหรับทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 3 ซึ่งเป็นของบุตรผู้คัดค้านที่ 1 เอง ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้มอบให้ แต่ได้รับจากญาติและมิตรสนิทเมื่อปี 2525 ราคาหุ้นที่ผู้คัดค้านที่ 3 ถือครองอยู่มีราคาไม่เกินหุ้นละ 300 บาท ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 2 คัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 2 เป็นข้าราชการบำนาญ ไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติฉบับที่ผู้ร้องกล่าวหาและไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 1 ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้มอบทรัพย์สินให้ผู้คัดค้านที่ 2 ทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 2 หารมาได้โดยชอบทั้งสิ้นจนถึงปี 2517 ทำให้มีรายได้ประมาณ 40,000,000 บาท แล้วได้นำเงินดังกล่าวมาลงทุนในกิจการบางอย่างเช่น บริษัทบ้านพักพรสวรรค์จำกัด จนกระทั่งปัจจุบันได้เงินจากการจัดงานครบรอบแต่งงานทุกปีรวมประมาณ 5,000,000 บาท มรดก 3,000,000 บาท ได้มาโดยการให้โดยเสน่หาจากผู้ใหญ่และญาติมิตรในโอกาสต่าง ๆ ประมาณ 500,000 บาท เงินเลี้ยงดูจากบุตรบุญธรรมตั้งแต่ปี 2520 ประมาณปีละ 500,000 บาท เงินดอกผลจากรายได้ดังกล่าวประมาณ 10,000,000 บาท สำหรับทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์บางรายการนั้น ผู้คัดค้านที่ 2 ได้มาโดยเสน่หาเพื่อจัดการแบ่งให้ทายาทอื่นก่อนพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้บางแปลงซื้อมาด้วยเงินส่วนตัว บางแปลงซื้อไว้เพื่อเตรียมเป็นที่ก่อสร้างโรงแรมของบริษัทบ้านพักพรสวรรค์จำกัด ซึ่งชื่อแทนบริษัทดังกล่าว ที่ดินและบ้านบางแห่งเป็นมรดกตกแก่ผู้คัดค้านที่ 1 บางแห่งเป็นของผู้อื่น สำหรับหุ้นในบริษัทบ้านพักพรสวรรค์จำกัดนั้น ผู้คัดค้านที่ 2 มีเพียง 4,250 หุ้น สำหรับเงินในบัญชีเงินฝากในธนาคาร 51 บัญชีนั้น เป็นของผู้คัดค้านที่ 2 โดยชอบ บางส่วนเป็นของผู้อื่นที่ผู้คัดค้านที่ 2 ถือแทน

และจะต้องชำระให้แก่บริษัทบ้านพักพรสวรรค์จำกัด เป็นจำนวน 13,070,000 บาท คงเหลือเป็นเงินของผู้คัดค้านที่ 2 อยู่ประมาณ 6,500,000 บาทนอกนั้นเป็นดอกเบี้ย จำนวน 3,855,245.27 บาท ผู้คัดค้านที่ 2 ไม่ได้ร่ำรวยผิดปกติ ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 3 คัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 3 ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องคดีนี้ สำหรับหุ้นในบริษัทบ้านพักพรสวรรค์จำกัด ของผู้คัดค้านที่ 3 นั้น เพิ่งได้รับเมื่อปี 2525 ภายหลังเมื่อผู้คัดค้านที่ 1 ได้ถูกร้องเรียนแล้ว โดยได้รับมาโดยชอบด้วยเมตตาของญาติผู้ใหญ่ คือบรรดาผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทบ้านพักพรสวรรค์จำกัด ได้ยินยอมรับที่ดินของผู้คัดค้านที่ 3 ที่นำเข้ามาเป็นค่าหุ้นของผู้คัดค้านที่ 3 ส่วนหนึ่ง จำนวน 5,500 หุ้น และได้รับจากผู้อื่นอีก 4,500 หุ้น โดยเสนาหาและไม่ได้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 1 เลย และหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินหุ้นละ 300 บาท เพราะกิจการขาดทุนมีหนี้สินประมาณ 44,000,000 บาท ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยสั่งว่าทรัพย์สินต่าง ๆ ตามคำร้องขอเป็นของแผ่นดิน ซึ่งเป็นการร้องขอให้บังคับเอาแก่ตัวบุคคลคือผู้คัดค้านทั้งสามเป็นสำคัญ จึงเป็นคำร้องขอซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ต้องร้องขอต่อศาลที่ผู้คัดค้านทั้งสามมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตนั้น แต่ปรากฏตามคำร้องขอของผู้ร้องและคำคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสามว่า ผู้คัดค้านทั้งสามมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตของศาลแพ่งธนบุรี ผู้ร้องชอบที่จะยื่นคำร้องขอต่อศาลแพ่งธนบุรีไม่ชอบที่จะมาร้องขอต่อศาลนี้ซึ่งไม่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้จึงให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้รับคำร้องขอของผู้ร้องเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 คืนคำร้องขอไปเพื่อให้ผู้ร้องยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจ

ผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งสามอุทธรณ์คำสั่ง แต่ภายหลังผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ขอถอนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณา ที่ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกาเป็นข้อกฎหมายว่า คำร้องของผู้ร้องไม่มีมูลที่จะร้องและไม่มีกฎหมายใดสนับสนุนนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ยังไม่ควรชี้ขาดในชั้นนี้ พิพากษายืน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้หุ้นในบริษัทบ้านพักพรสวรรค์จำกัดจำนวน 9,250 หุ้น และ 10,000 หุ้น ที่ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ถืออยู่มูลค่า 9,250,000 บาท และ 10,000,000 บาท ตามลำดับกับเงินฝากในธนาคารกสิกรไทยสาขาปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร จำนวน 23 บัญชี ได้แก่ บัญชีเลขที่ 1543, 1544, 1545, 1546, 2316, 3298, 3416, 3525, 3572, 3644, 3716, 3817, 3859, 4223, 5068, 5152, 5185, 5296, 5444, 5506, 5573, 5661 และ 5783 ซึ่งฝากในนามผู้คัดค้านที่ 2 ตกเป็นของแผ่นดิน

ผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ตามที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งสามนำสืบรับกันฟังได้ว่า ผู้คัดค้านที่ 1 รับราชการทหารตั้งแต่ปี 2490 ถึงปี 2528 โดยใน

ระหว่าง 2515 ถึงปี 2528ดำรงตำแหน่งสำคัญคือ ผู้ช่วยปลัดบัญชาทหารบก รองปลัดบัญชาทหารบก ปลัดบัญชาทหารบก รองเสนาธิการทหารบก ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รองปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม และเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2528 เมื่อปี 2494 ผู้คัดค้านที่ 1 ได้สมรสกับผู้คัดค้านที่ 2 มีบุตรธิดาด้วยกัน 4 คน ผู้คัดค้านที่ 3 เป็นบุตรผู้เยาว์อยู่ในความปกครองดูแลของผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2522 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือเรียกชื่อย่อว่าคณะกรรมการ ป.ป.ป. ได้รับการร้องเรียนกล่าวหาผู้คัดค้านที่ 1 ซึ่งในขณะนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าเป็นผู้รักรวยผิดปกติจึงได้ทำการสืบสวนสอบสวน และต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ป. ได้ประชุมครั้งที่ 40/2528 ลงวันที่ 19 กันยายน 2528 มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้รักรวยผิดปกติ โดยมีผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินต่าง ๆ ไว้แทน รวมมูลค่า 71,094,000.23 บาท ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสามและผู้ร้องมีดังนี้

ประการแรก ผู้ร้องมีอำนาจร้องหรือไม่ โดยผู้คัดค้านทั้งสามฎีกาอ้างเหตุว่าตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 ผู้ร้องจะร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินของผู้คัดค้านตกเป็นของแผ่นดินได้ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงโทษทางวินัยใส่ผู้คัดค้านที่ 1 ออกจากราชการ เมื่อนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีคำสั่งเรื่องนี้เนื่องจากผู้คัดค้านที่ 1 เกษียณอายุราชการเสียก่อน ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจร้องนั้น เห็นว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 เดิมบัญญัติว่า "เมื่อมีพฤติการณ์แสดงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรักรวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการพิจารณาสอบสวนและให้มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของตนตามรายการ วิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ความปรากฏว่าผู้นั้นรักรวยผิดปกติ และไม่สามารถแสดง

ได้ว่าร้ายวขึ้นในทางที่ชอบ ให้ถือว่าผู้นั้นใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบให้คณะกรรมการ
รายงานความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษไล่ออก

มติของคณะกรรมการที่วินิจฉัยว่า ผู้นั้นร้ายวผิดปกติตามวรรคหนึ่ง ต้องมี
คะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของกรรมการทั้งหมด

บรรดาทรัพย์สินที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าเป็นทรัพย์สินที่ร้ายวขึ้นโดยผิด
ปกตินั้น ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลวินิจฉัยสั่งว่าทรัพย์สินนั้นเป็น
ของแผ่นดิน เว้นแต่ผู้นั้นจะแสดงให้ศาลเห็นว่าตนได้ทรัพย์สินนั้นมาในทางที่ชอบใน
กรณีนี้ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม" ดังนี้จะ
เห็นได้ว่า เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ป. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดร้ายวผิดปกติแล้ว
ขั้นตอนต่อไป คือ คณะกรรมการ ป.ป.ป.ต้องดำเนินการต่อไปอีกสองประการประการ
แรกคือ รายงานความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษไล่ออกตามมาตรา
20 วรรคแรกประการที่สองคือ ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาล
วินิจฉัย สั่งว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของแผ่นดินการดำเนินการทั้งสองประการนี้ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือการที่ นายกรัฐมนตรีจะสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ร้ายวผิด
ปกติหรือไม่ ไม่เป็นการตัดอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ป. ที่จะส่งเรื่องให้พนักงาน
อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ผู้
คัดค้านทั้งสามฎีกาอ้างเหตุประการหนึ่งว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 ใช้บังคับเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ผู้คัดค้านที่ 1 ได้เกษียณอายุราชการไปก่อนที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องต่อศาล และผู้
คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจร้องเห็นว่า ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้
ทรัพย์สินมาโดยมิชอบในระหว่างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นสำหรับกรณีเรื่องนี้ได้มีผู้
ร้องเรียนกล่าวหาผู้คัดค้านที่ 1 ต่อกฎหมาย ป.ป.ป. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2522

ในระหว่างที่ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าผู้คัดค้านที่ 1 ร่ำรวยผิดปกติ คณะกรรมการ ป.ป.ป. จึงได้ทำการสืบสวนสอบสวนเรื่อยมาและได้ส่งเรื่องให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาล เป็นการกระทำเกี่ยวพันสืบต่อกันมาโดยมุ่งหมายถึงทรัพย์สินที่ผู้คัดค้านที่ 1 ได้มาในระหว่างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 นั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแทนผู้คัดค้านที่ 1 ผู้ร้องจึงมีอำนาจยื่นคำร้อง ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกาอ้างเหตุประการหนึ่งว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 ไม่มีผลย้อนหลังไปบังคับทรัพย์สินหลายรายการของผู้คัดค้านที่ 1 ที่ได้มาก่อนกฎหมายนี้ใช้บังคับ เห็นว่า พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับถึงทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มาโดยมิชอบและยังคงมีอยู่ในความครอบครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือบุคคลอื่นซึ่งถือกรรมสิทธิ์ไว้แทน ที่กฎหมายนี้บัญญัติให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มาโดยไม่ชอบตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 20 นั้น เป็นเพียงวิธีการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอันเป็นวิธีการทางวินัยเท่านั้น มิใช่เป็นการลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดทางอาญาอันจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลจะต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและได้กำหนดโทษไว้ ดังนั้นกฎหมายนี้ย้อนหลังไปบังคับถึงทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มาโดยมิชอบและยังคงมีอยู่ในขณะที่กฎหมายนี้ใช้บังคับได้เพราะการได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบด้วยหน้าที่นั้นเป็นการผิดวินัยตั้งแต่ที่ได้รับมา ส่วนที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 มาตรา 21 จัตวา บัญญัติมีใจความว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่าทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการและคณะกรรมการมีมติให้รับไว้พิจารณาตามมาตรา 20 แล้ว แม้ภายหลังผู้นั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปด้วยเหตุอื่น นอกจากตาย ก็ให้คณะกรรมการมีอำนาจดำเนินการต่อไปได้ แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับ

แต่วันที่ผู้ยื่นพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บทบัญญัติดังกล่าวให้อำนาจคณะกรรมการสอบสวนโดยมีกำหนดระยะเวลาไว้ว่ากฎหมายมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วดังที่ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกาไม่ ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกาอ้างเหตุว่ากระทรวงกลาโหมไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้คัดค้านที่ 1 แสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2524 มาตรา 3(1) กระทรวงกลาโหมเพิกมีคำสั่งดังกล่าวหลังจากผู้คัดค้านที่ 1 เกษียณอายุราชการไปแล้ว ผู้คัดค้านที่ 1 จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 เห็นว่า การตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขึ้นก็โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อป้องกันและปราบปรามในการประพฤติมิชอบในวงราชการ ดังนั้น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 จึงใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ซึ่งคำว่า"เจ้าหน้าที่ของรัฐ" คือ บุคคลประเภทใดได้บัญญัติคำจำกัดความไว้ในมาตรา 3 แล้ว ดังนั้น แม้ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2524 ก็ต้องถูกบังคับตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 ฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสามฟังไม่ขึ้น

ประการสุดท้าย ปัญหาที่ว่า ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ร้ายรายผิดปกติ และได้ทรัพย์สินมาโดยชอบหรือไม่เพียงใดในเบื้องต้นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่า ทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินบัญชีที่ 1 ทำยคำร้องลำดับที่ 2 และที่ 3 ซึ่งมีชื่อผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ถือกรรมสิทธิ์อยู่นั้นเป็นทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 1 ซึ่งบุคคลทั้งสองถือไว้แทนผู้คัดค้านที่ 1 หรือไม่ ผู้ร้องนำสืบได้ความว่า เดิมผู้คัดค้านที่ 2 รับ

ราชการครู ต่อมาได้ลาออกจากราชการแล้วรับบำนาญตลอดมา มีรายได้ตามที่ปรากฏ
หลักฐานการเสียภาษีจากกรมสรรพากรตั้งแต่ปี 2515 ถึงปี 2523 เป็นเงิน
190,638.96 บาท ผู้คัดค้านทั้งสามนำสืบว่า ผู้คัดค้านที่ 2 เคยรับราชการเป็นครูแล้ว
ลาออกจากราชการและรับบำนาญตลอดมาในระหว่างที่รับราชการเป็นครูขณะที่ยังไม่
สมรสกับผู้คัดค้านที่ 1 เคยช่วยเหลือบิดามารดาค้าขาย ร่วมทุนกับเพื่อนทำการค้าข้าว
และแร่ รับจำนำทองคำ บิดามารดาของผู้คัดค้านที่ 2 ทำการค้าฝิ่นโดยเปิดโรงยาฝิ่น
เดินเรือทะเลขายฝิ่น เป็นเอเยนต์สุราจึงมีฐานะเป็นคหบดี นอกจากนี้ผู้คัดค้านที่ 2 ยัง
ได้รับเงินในวันครบรอบแต่งงานทุกปีและได้รับมรดกจากบิดามารดาหลายแสนบาท
เห็นว่าผู้คัดค้านที่ 1 อ้างตนเองเป็นพยานโดยที่ไม่ได้นำผู้คัดค้านที่ 2 เข้าเบิกความ
ต่อศาล นางยุพดี ณ ระนองพยานผู้คัดค้านทั้งสามเป็นญาติกับผู้คัดค้านที่ 2 เบิก
ความว่า ผู้คัดค้านที่ 2 เคยรับราชการเป็นครูและยังร่วมลงทุนค้าขายกับพยาน แต่ไม่
ได้เบิกความถึงรายละเอียดว่าร่วมลงทุนค้าขายอะไร ทำกิจการอะไร มานานเท่าไร
ลงทุนคนละเท่าไร มีอะไรเป็นหลักฐาน เช่น สัญญาเข้าหุ้นส่วนกัน ชื่อ ยี่ห้อที่
ประกอบกิจการค้าด้วยกัน หลักฐานการเสียภาษีสรรพากรคำเบิกความของพยานปาก
นี้เบิกความลอย ๆ ซึ่งยี่ห้อการค้าของบิดาของผู้คัดค้านที่ 2 ก็ยังไม่ทราบจึงรับฟังไม่
ได้ ส่วนพลเรือโททวี บุญเนื่องและพลตรีมณีรัตน์ จารุจินดาพยานผู้คัดค้านทั้งสาม
เบิกความว่า เคยไปจังหวัดชุมพรและทราบว่าบิดาของผู้คัดค้านที่ 2 ร่ำรวย มีฐานะดี
นั้น เบิกความลอย ๆ เช่นกันเพราะลำพังแต่ไปพักเพียงชั่วคราวจะทราบได้อย่างไรว่า
บิดาของผู้คัดค้านที่ 2 มีฐานะทางการเงินดีจริงหรือไม่ นายไพจิตร สุนากรพยานผู้
คัดค้านทั้งสามเบิกความว่า ที่บ้านของบิดามารดาผู้คัดค้านที่ 2 ขายของชำและขนม
เมื่อผู้คัดค้านที่ 2 สมรสแล้ว 2-3 ปี ได้ย้ายเข้ากรุงเทพมหานคร ผู้คัดค้านที่ 2 ได้รับ
ทรัพย์สินจากบิดามารดาประมาณ 10,000,000 บาท แต่พยานปากนี้ไม่ได้เบิกความ
ในรายละเอียดว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินอะไรบ้าง เช่น เป็นที่ดินหรือของมี
ค่าอย่างอื่น เช่น ทองรูปพรรณหรือกิจการต่าง ๆ คำเบิกความของพยานปากนี้เบิก

ความลอย ๆ ทั้งพยานปากนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้คัดค้านที่ 2 น่าจะเบิกความช่วยเหลือผู้คัดค้านทั้งสามจึงรับฟังไม่ได้ นอกจากนี้ที่พยานเบิกความว่า บิดาของผู้คัดค้านที่ 2 ได้ยกทรัพย์สินให้ผู้คัดค้านที่ 2 ในปี 2510 แต่ทำสัญญาซื้อขายกันไว้เห็นว่า หากบิดาของผู้คัดค้านที่ 2 ยกทรัพย์สินให้ผู้คัดค้านที่ 2 จริง ก็น่าจะทำเป็นยกให้เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์เพราะหากยากจนในภายหลังอาจถอนคืนการให้ได้ และไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำนิติกรรมอำพรางเพราะได้ความว่า ผู้คัดค้านที่ 2 เป็นบุตรสาวที่ช่วยเหลือในการประกอบการค้าขาย ดังนั้น ที่อ้างว่าบิดาของผู้คัดค้านที่ 2 ยกทรัพย์สินให้จึงรับฟังไม่ได้ คงฟังได้ว่าบิดาของผู้คัดค้านที่ 2 ขายทรัพย์สินให้ผู้คัดค้านที่ 2 แสดงว่ามีฐานะไม่ร่ำรวยอย่างที่คุณคัดค้านทั้งสามนำสืบ ไม่น่าเชื่อว่าบิดาของผู้คัดค้านที่ 2 จะยกทรัพย์สินให้ผู้คัดค้านที่ 2 มีจำนวนถึง 10,000,000 บาท ส่วนที่นางสาวพรสวรรค์ นิลวิเศษพยานผู้คัดค้านทั้งสามอ้างว่า ผู้คัดค้านที่ 2 เล่นแชร์น้ำมันได้กำไร 7,000,000 บาท นั้นก็เบิกความลอย ๆ ไม่มีพยานสนับสนุนรับฟังไม่ได้ หลังจากผู้คัดค้านที่ 2 ลาออกจากราชการแล้ว หากประกอบธุรกิจหรือค้าขายอะไรผู้คัดค้านที่ 2 ก็น่าจะมาเบิกความยืนยันพร้อมทั้งแสดงพยานหลักฐานต่อศาล ที่ผู้คัดค้านทั้งสามนำสืบว่าผู้คัดค้านที่ 2 ประกอบธุรกิจร่ำรวยมีทรัพย์สินจำนวนมากจึงรับฟังไม่ได้ศาลฎีกาเห็นว่าพยานผู้ร้องนอกจากมีพยานบุคคลแล้วยังมีหลักฐานการเสียภาษีของผู้คัดค้านที่ 2 มาแสดง ย่อมรับฟังได้ตามที่ผู้ร้องนำสืบว่า ผู้คัดค้านที่ 2 มีรายได้ระหว่างปี 2515 ถึงปี 2523 ประมาณ 190,638 บาท เท่านั้น เฉลี่ยแล้วมีรายได้เดือนละประมาณ 2,000 บาท ซึ่งผู้คัดค้านที่ 2 ย่อมนำไปใช้จ่ายส่วนตัวและในครอบครัวหมดสิ้นไปดังนั้น ที่ผู้คัดค้านที่ 2 มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน บ้าน หุ่น และเงินในบัญชีเงินฝากในธนาคารต่าง ๆ ดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าเป็นการถือแทนผู้คัดค้านที่ 1 เท่านั้น ส่วนที่ผู้คัดค้านทั้งสามนำสืบว่า ผู้คัดค้านที่ 3 ถือหุ้นของบริษัทบ้านพักพรสวรรค์จำกัด จำนวน 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาทเพราะมีบุคคลต่าง ๆ ซื้อหุ้นให้โดยเสน่หา คือ นางยุพดีให้จำนวน 5,500 หุ้น นายเชิญให้จำนวน 1,000 หุ้น

แพทย์หญิงนันท์พรให้ 500 หุ้น และนายสัมพันธ์ให้ 3,000 หุ้นนั้น เห็นว่า แม้บุคคลดังกล่าวจะมีฐานะร่ำรวย แต่ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะซื้อหุ้นจำนวนมากถึง 10,000,000 บาท ให้แก่ผู้คัดค้านที่ 3 เพราะถึงแม้ผู้คัดค้านที่ 3 จะเป็นผู้เยาว์และพิการ แต่ก็มีผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 บิดามารดาอุปการะอยู่แล้ว จึงไม่เชื่อว่าบุคคลดังกล่าวจะยกหุ้นให้แก่ผู้คัดค้านที่ 3 ดังนั้น หุ้นที่มีชื่อผู้คัดค้านที่ 3 ถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 1 เช่นกัน ศาลฎีกาเชื่อว่า ผู้คัดค้านที่ 1 มีทรัพย์สินรวมมูลค่า 71,094,000.23 บาท แต่อย่างไรก็ตามทางนำสืบของผู้ร้องได้ความว่า ผู้คัดค้านที่ 1 มีรายได้ซึ่งต้องเสียภาษีตั้งแต่ปี 2515 ถึงปี 2523 เป็นเงิน 1,135,981 บาท ซึ่งหมายถึงเงินเดือนจากการรับราชการทหารโดยเฉพาะและเป็นเงินได้ที่เสียภาษีเท่านั้น แต่จากคำเบิกความของผู้คัดค้านที่ 1 ได้ความว่าผู้คัดค้านที่ 1 มีรายได้จากเงินเดือนประจำและเงินตำแหน่งทางการเมือง คือ เป็นสมาชิกสหภาพนิสิตนิสิตวิสามัญกรวม 3,300,000 บาท เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ในการเป็นสมาชิกสหภาพนิสิตนิสิตวิสามัญกรวม 10,000 บาท ค่าเลี้ยงดู 180,000 บาท เป็นกรรมการวิทยุกองทัพบกได้ รับเบี้ยประชุมและโบนัส 200,000 บาท กรรมการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับ โบนัส 600,000 บาท เป็นกรรมการอื่นได้เบี้ยประชุม 50,000 บาท เป็นกรรมการ องค์การแบดเตอร์องค์การแก้ว ได้เบี้ยประชุมและโบนัสประมาณ 700,000 บาทเป็น สมาชิกสหภาพกลาโหมได้รับเงินรับรองและเบี้ยประชุมเป็นเวลา 4 ปี ประมาณ 1,500,000 บาท กวดวิชาให้นายทหารได้ค่าตอบแทน 30,000 บาท เป็นครูสอนวิชา รบร่วมอากาศกับพื้นดินที่เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นได้ค่าตอบแทน 100,000 บาท เป็นครูร่วมกับจัสแม็กในการสอบวิชาขบประมาณ และปลัดบัญชีกองทัพได้รับค่าตอบแทน 200,000 บาท ค่าสอนในโรงเรียนทหารหลายแห่งได้รับค่าตอบแทน ประมาณ 400,000 บาท ได้รับเงินรางวัลจากพลเอกกฤษณ์ สีวะรา 50,000 บาท จาก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 1,000,000 บาทจากพลเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ 50,000 บาท เป็นนายทหารประจำตัวและติดตามนายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ได้รับรางวัล 300,000

บาททำงานพิเศษให้แก่พลเอกกฤษณ์ได้รับรางวัลประมาณ 4,000,000 ถึง 5,000,000 บาท ประมาณปี 2513 ถึงปี 2515 เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประสานงานไทย สหรัฐอเมริกาในการส่งทหารไปเวียดนามใต้ได้รับเงินมาเกือบ 2,000,000 บาท ได้รับทรัพย์สินจากบิดามารดา 3,000,000 บาท นำเงินทั้งหมดไปหาประโยชน์ได้มาประมาณ 7,000,000 บาท รวมแล้วมีรายได้ประมาณ 25,000,000 บาท ฝ่ายผู้ร้อง นำสืบว่ารายได้ของผู้คัดค้านที่ 1 ตั้งแต่ปี 2515 ถึงปี 2523 ที่เสียภาษีเป็นเงินเพียง 1,135,981 บาท เท่านั้นเห็นว่า ผู้คัดค้านที่ 1 รับราชการทหารตั้งแต่ปี 2490 ถึงปี 2528 โดยรับราชการในตำแหน่งสำคัญ ๆ เช่น ผู้ช่วยปลัดบัญชาทหารบก รองปลัดบัญชาทหารบก ปลัดบัญชาทหารบก รองเสนาธิการทหารบก ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รองปลัดกระทรวงกลาโหม และปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก โรงเรียนการเงินทหารบกสหรัฐอเมริกาและรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่าซึ่งนอกจากรับราชการแล้วยังเป็นคณะกรรมการทั้งหน่วยงานของรัฐบาลรัฐวิสคอนซิน และทำการสอนในสถาบันต่าง ๆ ตามที่ผู้คัดค้านที่ 1 นำสืบจริง แต่รายได้บางรายการ เช่น เงินรางวัลจากพลเอกกฤษณ์ 50,000 บาท เงินรางวัลจากจอมพลสฤษดิ์ 1,000,000 บาท เงินรางวัลจากพลเอกประเสริฐจำนวน 50,000 บาท เงินจากการติดตามนายสุกิจ 300,000 บาท เงินรางวัลจากการทำงานพิเศษให้แก่พลเอกกฤษณ์ประมาณ 4,000,000 ถึง 5,000,000 บาท ไม่มีพยานสนับสนุนและไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรให้แก่บุคคลดังกล่าวหากเป็นงานในหน้าที่ราชการแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เงินรางวัลอีกข้อนำสืบของผู้คัดค้านที่ 1 ในข้อนี้จึงรับฟังไม่ได้ ส่วนที่ผู้คัดค้านที่ 1 อ้างว่าได้นำเงินดังกล่าวไปหาประโยชน์ได้มา 7,000,000 บาท เงินรายได้ที่ได้มาดังกล่าวก็ได้

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ.2518 มาตรา 20 เดิมบัญญัติไว้ว่า "เมื่อมีพฤติการณ์แสดงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด ร่ำรวยผิดปกติให้คณะกรรมการพิจารณาสอบสวนและให้มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของตนตามรายการวิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ความปรากฏว่าผู้นั้นร่ำรวยผิดปกติและไม่สามารถแสดงได้ว่าร่ำรวยขึ้นในทางที่ชอบให้ถือว่าผู้นั้นใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบให้คณะกรรมการรายงานความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษไล่ออก มติของคณะกรรมการที่วินิจฉัยว่าผู้นั้นร่ำรวยผิดปกติตามวรรคหนึ่งต้องมีคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของกรรมการทั้งหมดบรรดาทรัพย์สินที่กรรมการวินิจฉัยว่าเป็นทรัพย์สินที่ร่ำรวยขึ้นโดยผิดปกตินั้นให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลวินิจฉัยสั่งว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของแผ่นดินเว้นแต่ผู้นั้นจะแสดงให้ศาลเห็นว่าตนได้ทรัพย์สินนั้นมาในทางที่ชอบในกรณีนี้ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม" ต่อมาเมื่อมีแก้ไขพระราชบัญญัติป.ป.ป.พ.ศ.2518 ใหม่โดยพระราชบัญญัติป.ป.ป.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 มาตรา 15 บทบัญญัติมาตรานี้ได้ถูกแก้ไขปรับปรุงใหม่ด้วยบทบัญญัติที่แก้ไขใหม่นี้ยังกำหนดหลักการไว้เช่นเดิมเพียงบัญญัติขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มขึ้นและให้รัดกุมขึ้นกว่าเดิมเป็นสองมาตราคือบทบัญญัติตามมาตรา 21 ทวิ และมาตรา 21 ตรี พิจารณาการตรากฎหมายลักษณะนี้แล้วนับว่าเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ก้าวหน้าล้ำยุคมากในแง่ของกฎหมายปกครอง ตาม

บทบัญญัตินี้คำสั่งของคณะกรรมการที่สั่งให้มีการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินและที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าผู้นั้นร่ำรวยขึ้นโดยผิดปกติให้ถือว่าผู้นั้นใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและที่วินิจฉัยว่าเป็นทรัพย์สินที่ร่ำรวยขึ้นโดยผิดปกตินั้นล้วนเป็นคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเป็นคำสั่งของฝ่ายปกครองในกรณีที่สอบสวนได้ความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ สำหรับในมาตรา20วรรคแรกที่บัญญัติว่าเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยแล้วให้รายงานความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษไล่ออกเป็นบทบัญญัติที่กำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในอำนาจบริหารไว้ซึ่งผลของการอุทธรณ์นั้นกำหนดให้คำวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีเป็นที่สุดไม่ได้เปิดโอกาสให้อุทธรณ์ต่อไปยังศาลได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของการกำหนดให้มีการอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านภายในอำนาจบริหารคือการเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองระดับสูงได้ทบทวนตรวจสอบถึงความถูกต้องชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสมในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองหรือการกระทำของฝ่ายปกครองหากพบว่ามีข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขให้ถูกต้องเพื่อจะได้ยุติคดีในชั้นปกครองได้และในบางเรื่องที่ศาลไม่สามารถเข้าไปแก้ไขเยียวยาได้เพราะเป็นเรื่องดุลพินิจของฝ่ายบริหาร ส่วนบทบัญญัติมาตรา20วรรคสามกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าทรัพย์สินที่ร่ำรวยขึ้นโดยผิดปกตินั้นกฎหมายกำหนดให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลได้เลยแสดงว่ากฎหมายไม่กำหนดให้มีขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในอำนาจบริหารไว้แต่มีข้อที่อยากให้สังเกตประการแรกว่าบทบัญญัติในวรรคสามนี้กล่าวเฉพาะทรัพย์สินประการต่อมากฎหมายใช้ถ้อยคำว่าให้ศาลวินิจฉัย"สั่งว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของแผ่นดิน"มิได้ใช้คำว่า"ริบทรัพย์สิน"เหมือนอย่างในประมวลกฎหมายอาญามาตรา32,33และ34ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการลงโทษอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาดังที่จำเลยในคดีนี้เข้าใจซึ่งตามความเข้าใจของจำเลยนั้นถึงกับอ้างว่าถ้าเป็นการลงโทษทางอาญาศาลต้องนำหลักกฎหมายอาญามาใช้นั้นคือบุคคลจะต้องรับโทษต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิด

และได้กำหนดโทษไว้กฎหมายนี้จึงใช้บังคับย้อนหลังไม่ได้ อย่างไรก็ตามก็มีข้อนำคิดก็คือ ศาลฎีกาในคดีนี้กลับวินิจฉัยว่าการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็น"วิธีการทางวินัย" ทำไมถึงเป็นวิธีการทางวินัยเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับบทบัญญัติ มาตรา20วรรคแรกที่คณะกรรมการเสนอความเห็นให้ลงโทษไล่ออกซึ่งเป็นวิธีการทางวินัยโดยแท้กฎหมายยังกำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในอำนาจบริหารไว้โดยให้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้วินิจฉัยขั้นสุดท้ายแต่ตามบทบัญญัติมาตรา20วรรคสามนี้กลับไม่ได้กำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในอำนาจบริหารไว้เลยแต่ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งแทนเช่นนี้ขั้นตอนที่ศาลดำเนินการสั่งให้ทรัพย์สินเป็นของแผ่นดินจะเป็นการดำเนินการทางวินัยได้อย่างไรและหากเป็นวิธีการทางวินัยจริงทำไมคณะกรรมการซึ่งเป็นฝ่ายปกครองเองไม่ดำเนินการเองแต่การกำหนดให้ศาลสั่งจะมีทำให้ศาลต้องทำหน้าที่ของฝ่ายปกครองเองหรือตรงนี้เมื่อพิจารณาให้ลึกแล้วจะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้ววิธีพิจารณาในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและวิธีพิจารณาในชั้นศาลนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันและมีลักษณะทำนองเดียวกันวิธีพิจารณาในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นการประกันสิทธิในเชิงป้องกันส่วนวิธีพิจารณาของศาลเป็นการประกันสิทธิในเชิงแก้ไข กล่าวคือหน้าที่ของฝ่ายปกครองเป็นการค้นหาสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานแห่งกฎหมายและการใช้กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติรัฐหลักความเสมอภาคหลักความชอบด้วยกฎหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมายในขณะที่ศาลมีหน้าที่ค้นหาสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานแห่งกฎหมายเท่านั้นการประกันสิทธิในเชิงแก้ไขที่อยู่ในอำนาจของศาลนั้นจะควบคุมตรวจสอบเฉพาะความชอบด้วยกฎหมายของการวินิจฉัยสั่งการเท่านั้นดังนั้นเมื่อคณะกรรมการสอบสวนและสั่งให้มีการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินแล้วจะพิจารณาสอบสวนและวินิจฉัยว่าผู้นั้นร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ส่วนศาลจะควบคุมตรวจสอบการวินิจฉัยสั่งการนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และถ้ามีกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ศาลสั่งศาลจะมีคำสั่งในเรื่องนั้นต่อไป ตามมาตรา20วรรคสามนี้ระบุว่า

ทรัพย์สินที่คณะกรรมการได้มีการวินิจฉัยว่าเป็นทรัพย์สินที่ร่ำรวยโดยผิดปกตินั้น แสดงว่าทรัพย์สินส่วนนี้ผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถแสดงว่าร่ำรวยขึ้นในทางที่ชอบซึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา20วรรคแรกกำหนดให้ถือว่าผู้นั้นใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลนั้นการได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าวต้องได้มาโดยชอบด้วย กฎหมายถ้าสิทธินั้นไม่ชอบศาลย่อมมีคำสั่งรับรองสิทธินั้นให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวนี้พูดโดยรวมทั้งหมดในแง่กฎหมายปกครองยังถือ เป็นวิธีการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาจะนั้นที่ศาลฎีกานี้กล่าวไว้เช่น นั้นจึงนับว่าถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตามมีข้อความในบทบัญญัติมาตรา20วรรคนี้อยู่ในด หนึ่งที่น่านำมาพิจารณานั้นคือข้อความตอนท้ายของบทบัญญัตินี้ที่ว่า"ให้นำประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม"ที่ให้นำวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้นี้คงมิได้หมายถึงเฉพาะวิธีการยื่นคำร้องของพนักงานอัยการหรือขั้นตอนการที่ ศาลจะไต่สวนและวินิจฉัยสั่งว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของแผ่นดินหรือขั้นตอนการกำหนด ภาระการพิสูจน์โดยหลักการให้ผู้ถูกกล่าวหาแสดงให้ศาลเห็นว่าตนได้ทรัพย์สินนั้น มาในทางที่ชอบเท่านั้นให้เรื่องนี้เห็นว่าน่าที่จะต้องทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่า กฎหมายปกครองที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้อาทิพระราชบัญญัติหรือกฎหมายระดับรอง ต่างๆซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดตั้งศาลปกครองให้ทำหน้าที่พิจารณาตัดสินคดี ปกครองโดยเฉพาะดังนั้นวิธีพิจารณาความคดีปกครองโดยเฉพาะจึงยังไม่ได้กำหนด ขึ้นมาคดีปกครองส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าวจึงถูกนำมาพิจารณาใน ศาลที่มีอยู่ในประเทศไทยขณะนี้แทนนั้นคือศาลแพ่งวิธีพิจารณาจึงต้องนำประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเช่นเดียวกับกรณีตามพระราชบัญญัตินี้แต่ ใช้แทนนั้นใช้แทนเท่าที่พออนุโลมมาใช้บังคับได้เท่านั้น เหล่านี้คือการนำพระราช บัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ รพ.ศ.2518มาชี้ให้เห็นแง่มุมบางส่วนทางด้านกฎหมายปกครองแม้ว่าปัจจุบันจะมีการ แก้ไขปรับปรุงใหม่แต่โดยหลักการก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนักกฎหมายลักษณะนี้

เป็นกฎหมายที่ทันสมัยมากแต่จำเป็นต้องนำมาใช้ในขณะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการใช้อำนาจตามอำเภอใจของฝ่ายบริหารของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องเกิดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมากในวงราชการ การนำมาตรการการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐมาใช้เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการคอร์รัปชันนี้อยู่ภายใต้หลักที่ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนในรัฐประชาธิปไตยฝ่ายปกครองต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปหรือการควบคุมตรวจสอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติและศาลและนอกจากนั้นยังต้องถูกตรวจสอบโดยสาธารณชนอีกด้วย เพื่อให้ได้ชื่อว่าฝ่ายปกครองต้องเป็นที่ไว้วางใจได้กับประชาชนหากประชาชนไม่แน่ใจว่าจะเกิดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นในวงราชการ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ได้วินิจฉัยวางกฎหมายที่สำคัญไว้ดังนี้ 1.การที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลวินิจฉัยสั่งว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของแผ่นดินไม่จำเป็นต้องให้นายกรัฐมนตรีสั่งลงโทษไล่ออกเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ร้ายรวยผิดปกติเสียก่อนจากหลักดังกล่าวแยกอำนาจบริหารกับอำนาจตุลาการออกจากกันกล่าวคืออำนาจลงโทษทางวินัยนั้นเป็นอำนาจทางฝ่ายบริหารซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารและเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพ.ศ.2518เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยและอำนาจวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวไม่มีผลผูกพันต่อการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งริบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ร้ายรวยผิดปกติเพราะการริบหรือไม่เป็นอำนาจของฝ่ายตุลาการหากนายกรัฐมนตรีสั่งไม่ลงโทษทางวินัยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ร้ายรวยผิดปกติศาลก็ไม่จำเป็นต้องยกคำร้องของพนักงานอัยการที่ขอให้ริบทรัพย์สินถ้าศาลเห็นว่าพยานหลักฐานปรากฏชัดว่าทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มาโดยไม่สามารถชี้แจงได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้มาโดยชอบศาลก็มีอำนาจสั่งริบได้ 2.การที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯให้อำนาจศาลสั่งริบทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้

มาโดยไม่ชอบตกเป็นของแผ่นดินได้นั้นเป็นวิธีการทางวินัยไม่ใช่การลงโทษทาง
อาญาดังนั้นจึงใช้กฎหมายย้อนหลังได้เมื่อศาลฎีกาได้วินิจฉัยแล้วว่าคดีในเรื่องนี้เป็น
คดีทางวินัยมิใช่คดีอาญาดังนั้นจึงนำบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาบังคับใช้ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่ได้การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี
นี้ก็ไต่ยื่นต่อศาลแพ่งและนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับทั้งใน
การสอบสวนของคณะกรรมการป.ป.ป.กฎหมายก็ให้นำกฎหมายประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมเช่นเดียวกัน มีข้อโต้เถียงในทางปฏิบัติว่า
เมื่อคณะกรรมการป.ป.ป.ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนคณะ
กรรมการทั้งหมดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติและคณะกรรมการได้แจ้งให้พนักงานอัยการดำเนินการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาล
โดยไม่ชักช้าเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินแล้วเสนอความเห็น
ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งหรือดำเนินการให้มีการสั่งให้ลงโทษไล่ออกปลด
ออกหรือให้ออกตามมาตรา21ทวิและ20ตรี(มาตรา20เดิม)เช่นนี้พนักงานอัยการจะใช้
ดุลพินิจที่จะยื่นคำร้องต่อศาลหรือไม่ยื่นคำร้องต่อศาลได้หรือไม่ตามที่กล่าวมาแล้วคดี
นี้ไม่ใช่คดีอาญาดังนั้นพนักงานอัยการจะนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช้บังคับหาได้ไม่หากพนักงานอัยการเห็นว่าสำนวนนี้พยานหลักฐานไม่ชัดเจนก็มี
อำนาจตามมาตรา21ตรีซึ่งได้บัญญัติว่า"ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเพื่อ
ประโยชน์ในการยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งสมควรทำการสอบสวนเพิ่มเติมให้พนักงาน
อัยการเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการโดยเร็วเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบด้วยก็
ให้ดำเนินการตามความเห็นของพนักงานอัยการถ้าไม่เห็นด้วยก็ให้แจ้งพนักงาน
อัยการทราบเพื่อยื่นคำร้องต่อไป" จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นว่าพนักงานอัยการจะ
ให้สอบสวนเพิ่มเติมได้แต่เพียงเพื่อประโยชน์ในการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งริบ
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติเท่านั้น
พนักงานอัยการจึงจะมีสิทธิเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการป.ป.ป.เมื่อคณะ

กรรมการเห็นชอบด้วยจึงจะดำเนินการตามความเห็นของพนักงานอัยการถ้าไม่เห็นด้วยก็ให้แจ้งพนักงานอัยการทราบเพื่อยื่นคำร้องต่อไปกฎหมายบังคับพนักงานอัยการจะต้องยื่นคำร้องส่วนเมื่อยื่นคำร้องแล้วศาลจะมีคำสั่งรับหรือไม่เป็นหน้าที่ของศาลพนักงานอัยการไม่มีสิทธิที่จะท้วงติงว่าหากยื่นคำร้องไปศาลก็ต้องยกคำร้องเพราะไม่มีบทกฎหมายให้อำนาจไว้เหมือนกับคดีอาญาซึ่งพนักงานอัยการมีสิทธิที่จะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องได้ทางแก้ในกรณีที่พนักงานอัยการไม่ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งรับทรัพย์สินก็คือแก้กฎหมายให้พนักงานของสำนักงานป.ป.ป.มีสิทธิมีอำนาจยื่นคำร้องขอต่อศาลแทนพนักงานอัยการได้เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและเพื่อให้การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมีผลสมบูรณ์อย่างแท้จริง

พุดินัยทัศนัยพิทักษ์กุล ศิริชัย วัฒนโยธิน